

0096005-66.2002.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 266/2003 - 8º Distrito Policial - Brás, 1978/2002

- 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sandro dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta para apurar a conduta delituosa prevista no art. 155, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0096005-66.2002.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0096005-66.2002.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 266/2003 - 8º Distrito Policial - Brás, 1978/2002

- 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sandro dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta para apurar a conduta delituosa prevista no art. 155, caput, do CP, supostamente praticada por SANDRO DOS SANTOS, ocorrida em 28 de abril de 2002.

A denúncia foi recebida em 08/07/2003 (fls. 46).

O prazo prescricional restou suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, aos 11/08/2004.

É o breve relatório. DECIDO.

O caso é de extinção da punibilidade do réu, pois já se passaram mais de 19 (dezenove) anos desde o recebimento da denúncia. Mister consignar que o prazo prescricional pela suspensão deve ocorrer após o segundo lapso temporal do máximo da pena em abstrato. Neste sentido, vejamos:

- O prazo de suspensão da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP, será regulado pelo máximo da pena cominada, nos termos do Enunciado n. 415 da Súmula do STJ, com observância do artigo 109 e seguintes do Código Penal, voltando a fluir o prazo da prescrição da pretensão punitiva após escoado o período. (STJ. Processo: RHC 36830 PE 2013/0100883-0. Relator (a): Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP). Julgamento: 07/05/2015. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 02/06/2015.)

Considerando a pena máxima em abstrato fixada para o delito previsto no art. 155 do Código Penal (04 anos) e o seu respectivo prazo prescricional (08 anos - art. 109, IV, do CP), depreende-se que o curso do prazo da prescrição está correndo novamente desde o dia 10/08/2012.

Conforme apontado pelo Ministério Público em manifestação a fls. 95, a materialização da prescrição da pretensão punitiva em abstrato operou-se, tendo em vista que já transcorreu mais de 08 anos do curso do prazo da prescrição: período decorrido entre o recebimento da denúncia em 08/07/2003, a decisão da suspensão do processo em 11/08/2004, acrescido do período decorrido entre o retorno da contagem do prazo prescricional (10/08/2012) e a presente data, logo, mais de 08 anos.

Outrossim, inexistindo causas posteriores impeditivas ou interruptivas, está evidenciada a prescrição quanto ao crime anunciado

Assim, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu SANDRO DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, IV, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, providencie-se as comunicações necessárias e arquivem-se os presentes autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA